

SCHRIFTSÄTZE · 16.03.1998

Erwiderungsschriftsatz McDonald's – Teil 1

ART	DATUM	PARTEIEN
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	16.03.1998	Von McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Erwiderungsschriftsatz — McDonald's France · 16. März 1998

Überblick: erster Teil des Erwiderungsschriftsatzes von McDonald's France, der auf die Anträge von Bernard Collorafi und seinen Gesellschaften (SEBOL, B et O, Les Pins) antwortet. Der Schriftsatz zielt darauf ab, den bösen Glauben des Franchisenehmers nachzuweisen und seine Ansprüche abweisen zu lassen.

Das Wesentliche

McDonald's macht geltend, Herr Collorafi habe den Vertrag für Antibes Ouest am 15. Juni 1997 unterzeichnet und zugleich die am 26. Juni zugestellte Klageschrift vorbereitet, was nach Ansicht der Gesellschaft einen erwiesenen bösen Glauben belege. Die Gesellschaft erinnert daran, Anpassungen gewährt zu haben: Umwandlung des Vertrags in eine Dreijahresformel, Senkung der Gebühr für Antibes Nord um 26,3 % am 10. Juni 1997. Sie bestreitet die nach den förmlichen Mahnungen vom 27. November 1997 erhobene Einrede des nicht erfüllten Vertrags und weist die Anwendung der Artikel 7 und 8 der Verordnung (ordonnance) vom 1. Dezember 1986 zurück. In ihren Anträgen verlangt sie insbesondere:

- die gesamtschuldnerische Verurteilung von B et O und Herrn Collorafi zu 1.533.548,87 F unbezahlter Gebühren;
- 100.000 F Schadensersatz wegen missbräuchlicher Prozessführung;
- 300.000 F nach Artikel 700 des NCPC;
- ein Zwangsgeld von 26.350 F pro Tag und die Bestellung eines feststellenden Gerichtsvollziehers.

Tragweite

Zentrales Dokument der Verteidigung von McDonald's; es legt die Gegenthese zu derjenigen des Franchisenehmers dar: kein Missbrauch des Franchisegebers, sondern eine vorsätzliche Pflichtverletzung des Pächters.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/erwiderungsschriftsatz-mcdonalds-boeser-glaube-collorafi-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.